



UGEL-Tocache

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"



# Resolución Directoral N° 00002010 2026

Tocache, 14 JUL. 2026

**VISTO**, el Memorando N° 0740 – 2026 - GRSM/DRE-UGELT/D, de fecha 06 de julio de 2026, El expediente Judicial N° 00070-2019-0-2209-JM-CI-01; la Resolución Jefatural N° 000342-2019; la Sentencia de Primera Instancia contenida en la Resolución N° 06 del 10 de agosto 2021; Sentencia de Vista contenida en la Resolución N° 09 del 26 de octubre 2021; Resolución N° 10 de fecha 31 de agosto de 2022; el informe N° 027-2026-GRSM-DRE/DO-00-UE 303/PLANILLAS; La Nota Informativa y demás actuados que obran en Cuarenta y siete (47) folios útiles, seguidos por doña **CIRA GUADALUPE JARAMILLO ALIAGA**, Y;

## CONSIDERANDO:

Que, conforme al artículo 200 inciso 6 de la Constitución Política del Perú, el proceso de cumplimiento tiene por finalidad garantizar la ejecución de actos administrativos firmes; y que, de conformidad con el artículo 66 del Código Procesal Constitucional, las entidades de la Administración Pública se encuentran obligadas a ejecutar los actos administrativos firmes en sus propios términos, sin poder calificar su contenido ni restringir sus efectos;

Que, en observancia del artículo 4 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, toda autoridad administrativa está obligada a dar cumplimiento a las decisiones judiciales en sus propios términos, bajo responsabilidad;

Que, mediante Resolución Judicial N.º 06 de fecha 10 de agosto de 2021, confirmada por Resolución N.º 09 de fecha 26 de octubre de 2021, recaídas en el Expediente Judicial N.º 00070-2019-0-2209-JM-CI-01, se declara **FUNDADA** la demanda de cumplimiento interpuesta por doña **CIRA GUADALUPE JARAMILLO ALIAGA**, ordenando a la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache cumplir con lo dispuesto en la Resolución Jefatural N.º 000342-2019;

Que, por mandato Judicial materia **ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA**, recaído en el expediente judicial N° 00070-2019-0-2209-JM-CI-01, contenida en la Resolución Judicial N° 06 de fecha 10 de agosto del 2021, emitido por el Juzgado Mixto de Tocache, se resuelve declarar **FUNDADA** la demanda interpuesta por; **CIRA GUADALUPE JARAMILLO ALIAGA**, sobre proceso de cumplimiento, En consecuencia **ORDENO** que la citada entidad demandada, mediante los funcionarios y/o servidores públicos cumplan, con ejecutar la Resolución Administrativa R.D. N°342-2019-GRSM-DRE/DO-00-UE-303, materia de cumplimiento data de fecha 04 de junio del año 2019, en la que se resuelve en su Art. 1º: "(...)"





## Resolución Directoral N° 00002010 2026

RECONOCER el pago por concepto de devengados de la Bonificación Especial por Desempeño de Cargo equivalente al 30% y grupo ocupacional profesional el 35% de la remuneración total, al personal Administrativo de la Sede Administrativa en condición de nombrados y contratados bajo el régimen laboral del D.L. N°276, de la Jurisdicción de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache; Art. 2°: "(...) RECONOCER el pago mensualizados por concepto de la Bonificación Especial por Desempeño de Cargo equivalente al 30% y grupo ocupacional profesional el 35% de la remuneración total, al personal Administrativo de la Sede Administrativa en condición de nombrados y contratados bajo el régimen laboral del D.L. N°276, de la Jurisdicción de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, (...); tal como se detalla: Cira Guadalupe Jaramillo Aliaga, por la suma de S/. 243.11 y 61,393.56, Soles respectivamente". (...); debiendo hacer el descuento del porcentaje ya pagado a la demandante. Bajo apercibimiento que se aplique las medidas coercitivas previstas por el artículo 22° y 59° del Código Procesal Constitucional. Con resolución N° 09 de fecha 26 de octubre del 2021, de la Sala Mixta Descentralizada de apelaciones de Mariscal Cáceres – Juanjuí: por estas consideraciones **CONFIRMARON** la sentencia contenida en la resolución N° 06 de fecha 10 de agosto del 2021, en los extremos que se declaró **FUNDADA** la demanda en contra de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache y la dirección Regional de Educación de San Martín, sobre acción constitucional de cumplimiento en consecuencia se **ORDENA** a al representante de la Gestión Educativa Local de Tocache, para que cumpla con lo dispuesto en la Resolución Jefatural N° 0000342, de fecha 04 de junio del 2019, y pague a la demandante la suma de S/ 61,393.56, debiendo hacer el descuento del porcentaje ya pagado a la demandante.



Que, el mandato contenido en la Resolución N° 10 de fecha 31 de agosto del 2022, derivado del Exp. Judicial N° 00070-2019-0-2209 -JM-CI-01, deriva de un trámite realizado a través del Proceso Constitucional de Cumplimiento regulado por el Código Procesal Constitucional. El mismo obedece a la ejecución de un acto administrativo firme conforme los describe el inciso 1 del artículo 66° del citado Código. Al respecto el acto administrativo del cual se pide el cumplimiento es la Resolución Directoral N° 00342-2019 de fecha 4 de junio del 2019, mediante el cual se reconoce a **CIRA GUADALUPE JARAMILLIO ALIAGA** los devengados e intereses legales por concepto de bonificación especial por desempeño de cargo equivalente al 30% y grupo ocupacional 35% de la remuneración total al personal administrativo bajo el régimen del D.L. N° 276 por la suma ascendente a S/.61,393.56 soles que comprende a devengados.

Que, la Resolución Jefatural N.º 000342-2019 reconoce a favor de la administrada el pago de devengados por la suma de **S/ 61,393.56**, por concepto de bonificación especial por desempeño de cargo (30% y 35%) bajo el régimen del Decreto Legislativo N.º 276; y que, mediante Informe N.º 027-2026-GRSM-DRE/DO-





## Resolución Directoral N° 00002010 2026

de las relaciones contractuales de los trabajadores del sector público, desde que este Supremo Tribunal también ha precisado reiteradamente que las acreencias del Estado no devengan intereses bajo el ámbito del Decreto Ley N° 25920, pues lo normado en este Decreto Ley, se circunscribe únicamente a créditos de naturaleza laboral, dentro del ámbito de las relaciones de la actividad privada, por lo que corresponde reconocer que entre los trabajadores del Estado sujetos al régimen laboral de la actividad pública, los adeudos no pagados de manera oportuna o pagados de manera de forma diminuta, generan el pago de intereses legales, a que se refieren los artículos 1242 y 1246 del Código Civil"; en cuya virtud resulta procedente ordenar el pago de los intereses legales, conforme lo dispone el artículo 1242º y siguientes del Código Civil (Interés legal simple no capitalizable) conforme ha precisado en reiterada jurisprudencia este Supremo Tribunal.

Que, el artículo 73 del Decreto Legislativo N° 1440 establece que el pago de sentencias judiciales se sujeta a la disponibilidad presupuestal y programación correspondiente; y que, en aplicación del Principio de Legalidad previsto en el artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444, corresponde emitir el acto administrativo que formalice el cumplimiento parcial y el reconocimiento de obligaciones pendientes;

**Que, con Informe N.º 027-2026**, la entidad da a conocer que ha cancelado íntegramente los devengados (S/ 61,393.56) mediante amortizaciones. R.J. N°00638-2019 de fecha 18 de setiembre del 2019, se reconoce el pago por primera amortización por un monto de S/. 12,278.71; R.J. N° 0732-2019 de fecha 21 de octubre del 2019, se reconoce el pago de la segunda amortización por un monto de S/ 9,822.97; R.J. N° 0777-2019 de fecha 31 de diciembre del 2019, se reconoce el pago de la segunda amortización por un monto de S/ 21,217.61; R.J. N° 0056-2020 de fecha 31 de enero del 2020 se reconoce el pago de la tercera amortización por un monto de S/. 18,074.26 El pago total asciende a S/ 61,393.56, quedando cancelado el devengado (1990-2018).

Que, la **estructura del cálculo, Devengado reconocidos y pagados por S/ 61,393.56** es por el periodo de (1990-2018); el **Cálculo de interés es por tramos (sin capitalización), no se calcula por cuota individual aislada**, sino: Sobre el saldo insoluto en cada periodo. Inicio: intereses desde octubre 1990 hasta el 31/12/2018 = 32,732.70, **TRAMO 1:** Desde 01/01/2019 hasta **18/09/2019**; Base: S/ 61,393.56, **TRAMO 2:** Desde 19/09/2019 hasta 21/10/2019, Base: S/ 49,114.85, **TRAMO 3:** Desde 22/10/2019 hasta 31/12/2019, Base: S/ 39,291.88, **TRAMO 4:** Desde 01/01/2020 hasta 31/01/2020, Base: S/ 18,074.26

Que, en ese sentido y a fin de dar cumplimiento a lo resuelto por el órgano jurisdiccional en la precitada resolución, y a lo ordenado por la Dirección Regional de Educación San Martín se procede a emitir la resolución administrativa reconociendo como reintegro por concepto de bonificación por desempeño





## Resolución Directoral N° 00002010 2026

00-UE 303/PLANILLAS, se acredita que la entidad ha cumplido con cancelar íntegramente el monto correspondiente al capital de devengados (S/ 61,393.56), mediante pagos efectuados en forma fraccionada durante los ejercicios fiscales 2019 y 2020;

Que, con Nota Informativa N° **0025-2026-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ** de fecha 18 de febrero del 2026, la Oficina de Asesoría Jurídica opina favorablemente respecto a la emisión de la resolución administrativa que reconozca las obligaciones pendientes en ejecución del mandato judicial; en observancia del Artículo 4° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobado por Decreto Supremo N° 017-93-JUS, que prescribe que: *"Toda persona y autoridad está obligado acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole administrativa, emanada de la autoridad judicial competente, en sus propios términos. Sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil, penal o administrativa que la Ley señala"*.

Que mediante Oficio N° 703-2025-PGE-GRSM/PPR-YPAM de fecha 11 de febrero del 2026, la Procuraduría Regional de San Martín solicita cumplir el mandato judicial en atención a la pre citada Resolución N° 10 de fecha 31/08/2022 ante el juzgado civil de Tocache, a fin de que implementen los actos conducentes con la finalidad de dar cabal cumplimiento a lo ordenado en la Sentencia de Primera Instancia, Sentencia de Vista y Resolución Jefatural N° 000342 de fecha 04 de Junio del 2016 (que no ha sido cumplida en su integridad); y, CUMPLAN Con pagar a favor de la Demandante **CIRA GUADALUPE JARAMILLO ALIAGA** la suma de **SESENTA Y UN MIL, TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 56/100 SOLES (S/. 61,393.56)**, por concepto de la Bonificación Especial Grupo Ocupacional Técnico y Auxiliar el 30% y Grupo Ocupacional Profesional el 35% de la remuneración total, al personal Administrativo de la Sede Administrativa en condición de nombrado y contratado bajo el régimen laboral del decreto Legislativo 276.

Que, asimismo, de la revisión técnica efectuada, se determina la existencia de obligaciones pendientes derivadas de la ejecución de la Resolución Jefatural N.º 000342-2019, referidas a: i) intereses legales generados por el pago tardío del capital; y ii) devengados derivados de la omisión de pago del concepto reconocido en forma mensual desde enero de 2019, en tanto constituye una obligación de tracto sucesivo;

En relación al pago de los intereses legales, corresponde precisar que la Corte Suprema de Justicia de la República en la Casación N° 5715-2013-Junín, fundamento sétimo señala: "A mayor abundamiento de razones esta Suprema Sala ha fijado como doctrina jurisprudencial que el no pago oportuno o diminuto de una pensión general el pago de intereses legales bajo los alcances del artículo 1242º y siguientes del Código Civil; criterio jurisprudencial que debe ser extendido para el ámbito







## Resolución Directoral N° 00002010 2026

de cargo (30% y 35%), régimen del D. Leg. N.º 276 ello en atención a lo dispuesto en el artículo 4º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, D.S. N° 017-93-JUS. Artículo 66 del código Procesal Constitucional.

Estando a lo opinado por la Oficina de Asesoría Jurídica, lo informado por el Área de Planillas y en uso de las facultades conferidas; de conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución directoral regional N° 3691-2025-GRSM/DRESM de fecha 18 de noviembre de 2025;

### SE RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO:** DECLARAR el **CUMPLIMIENTO PARCIAL** de la Resolución Jefatural N.º 000342-2019, únicamente respecto al pago del capital por concepto de devengados ascendentes a S/ 61,393.56, conforme lo acreditado en el informe N.º 027-2016 y **RECONOCER** como **obligación PENDIENTE** de pago: Intereses legales generados desde la fecha de exigibilidad octubre de 1990 hasta la cancelación efectiva. Devengados por pago mensual no efectuado desde enero de 2019 hasta la actualidad. A favor de **CIRA GUADALUPE JARAMILLO ALIAGA** con DNI N° 22500269, expediente judicial N.º 00070-2019-0-2209-JM-CI-01, los montos de **DEVENGADOS** por **Veintiún mil ciento cincuenta con 57/100 soles (S/ 21,150.57)** más intereses legales la suma de **Treinta y cinco mil novecientos quince con 68/100 soles (S/ 35,915.68)** haciendo un total de **cincuenta y siete mil sesenta y seis con 25/100 soles (S/ 57,066.25)**, dando cabal cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de Primera instancia, sentencia de vista y resolución Jefatural N° 000342 de fecha 04 de junio del 2016.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** - **DISPONER** que la Oficina de recursos humanos - Planillas: Incorpore en planilla única el monto reconocido en ejecución de sentencia el monto de S/ 243.11, Calcule y liquide los intereses legales conforme a tasa legal publicada por el BCR.

**ARTÍCULO TERCERO: ACLARAR**, que el pago se efectuara cuando exista la autorización del crédito presupuestal por parte del Pliego 459 Gobierno Regional de San Martín de conformidad a lo establecido en el **Artículo 73º del Decreto Legislativo N° 1440** establece que el pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada se financia con cargo al presupuesto institucional de la entidad pública involucrada.

**ARTÍCULO CUARTO EMITIR**, a través de Secretaría General, copia fedateada de la presente resolución a la Procuraduría Pública Regional San Martín, a fin de que informe el proceso constitucional de cumplimiento conforme al artículo 200 numeral 6 de la Constitución Política del Perú.





UGEL-Tocache

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"



## Resolución Directoral N° 00002010 2026

ARTÍCULO QUINTO. - **DISPONER**, que el Equipo de Trámite Documentario de la UGEL Tocache, **NOTIFIQUE** la presente Resolución a la parte interesada y demás instancias con las formalidades previstas en el T.U.O de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



Mag. GLODEAN JAMES, TAFUR CÁMPOS  
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL TOCACHE

GITC/DUGEL  
EATR/AJ  
VGER/GRRHH